



พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(THE PERSONAL DATA PROTECTION ACT “PDPA”)

SPEAKERS



Mr. Kittisak Thamrugsasit
HR Compliance and Data Protection Officer



Mr. Kodchaporn Susanhakanok
Partner Diamondlaw Company Limited

AGENDA: PART 1

- ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
- ขอบเขตการบังคับใช้
- ข้อยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ. คู้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หลักในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ฐานในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ (Lawful Basis for Processing)
- การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ. คู้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่เจ้าหน้าที่คู้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- ความรับผิดและบทลงโทษ



AGENDA: PART 2

- การจัดเตรียมกระบวนการทำงานและวางระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
- กรณีศึกษา 1-3

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไร



1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภททั่วไป (“Personal Data”) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลของนิติบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต นามสกุล ส่วนสูง เป็นต้น

ข้อสังเกต อีเมล เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?

recruitment-th@coffee-concepts.co.th

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว (“Sensitive Personal Data”) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด



ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลทั่วไป
• ชื่อ-นามสกุล • ลายเซ็น • เลขบัตรประชาชน • หมายเลขโทรศัพท์ • ที่อยู่อีเมล • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน • ทะเบียนรถ • รูปถ่ายที่เห็นใบหน้า • ข้อมูลตำแหน่ง (GPS, IP Address) • ข้อมูลลูกค้าบนเว็บไซต์ (ผ่าน Cookies, Pixels ฯลฯ) • ข้อมูลการประเมินผลการทำงานหรือความเห็นของนายจ้างต่อการทำงานของลูกจ้าง • ข้อมูลบันทึกต่างๆ ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล เช่น log file • ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต	• เลขทะเบียนบริษัท • ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือแฟกซ์ที่ทำงาน ที่อยู่สำนักงาน อีเมลของบริษัท • ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝง (Pseudonymous Data) หมายถึง ข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค • ข้อมูลผู้ตาย • ข้อมูลทั่วไป (ไม่อยู่ภายใต้ PDPA) • จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบรวม (ไม่ระบุใคร) • ยอดขายรวมของบริษัท • ประเภทสินค้า • จำนวนรถยนต์ในลานจอด

2. ขอบเขตการบังคับใช้

- ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในประเทศไทย
- ใช้บังคับกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกประเทศไทย หากมีกิจกรรมดังนี้
 - เสนอขายสินค้าหรือบริการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
 - ฝ่าฝืนติดตามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

3. ข้อยกเว้นการบังคับใช้

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไม่ใช้บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัว
2. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
3. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่อสารมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรม
4. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมการการ
5. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
6. การดำเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

4. หลักในการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องเก็บเท่าที่จำเป็น

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องขอความยินยอมก่อนหรือขณะดำเนินการ
2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ดังนี้
 - วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
 - แจ้งให้ทราบกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 - ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
 - บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
 - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
 - สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล



การขอความยินยอม

- ต้องเก็บก่อนหรือขณะดำเนินการ
- ต้องทำเป็นหนังสือหรือผ่านระบบออนไลน์
- แยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน
- มีแบบและข้อความที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย
- ต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลในการให้ความยินยอม
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้



ต้องไม่ใช่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

5. ฐานในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ (Lawful Basis for Processing)

ข้อยกเว้นที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอม



- Scientific or Historical Research

เป็นการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ การศึกษาวิจัย หรือสถิติ



- Vital Interest

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล



- Contract

เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา



- Public Task

เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจอรัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐจัดทำ Big Data เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร



- Legitimate Interest

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น บริษัทเอกชนติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทสามารถเก็บรวบรวมภาพถ่ายซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้



- Legal Obligations

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

7. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Data Controller

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Data Processor

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

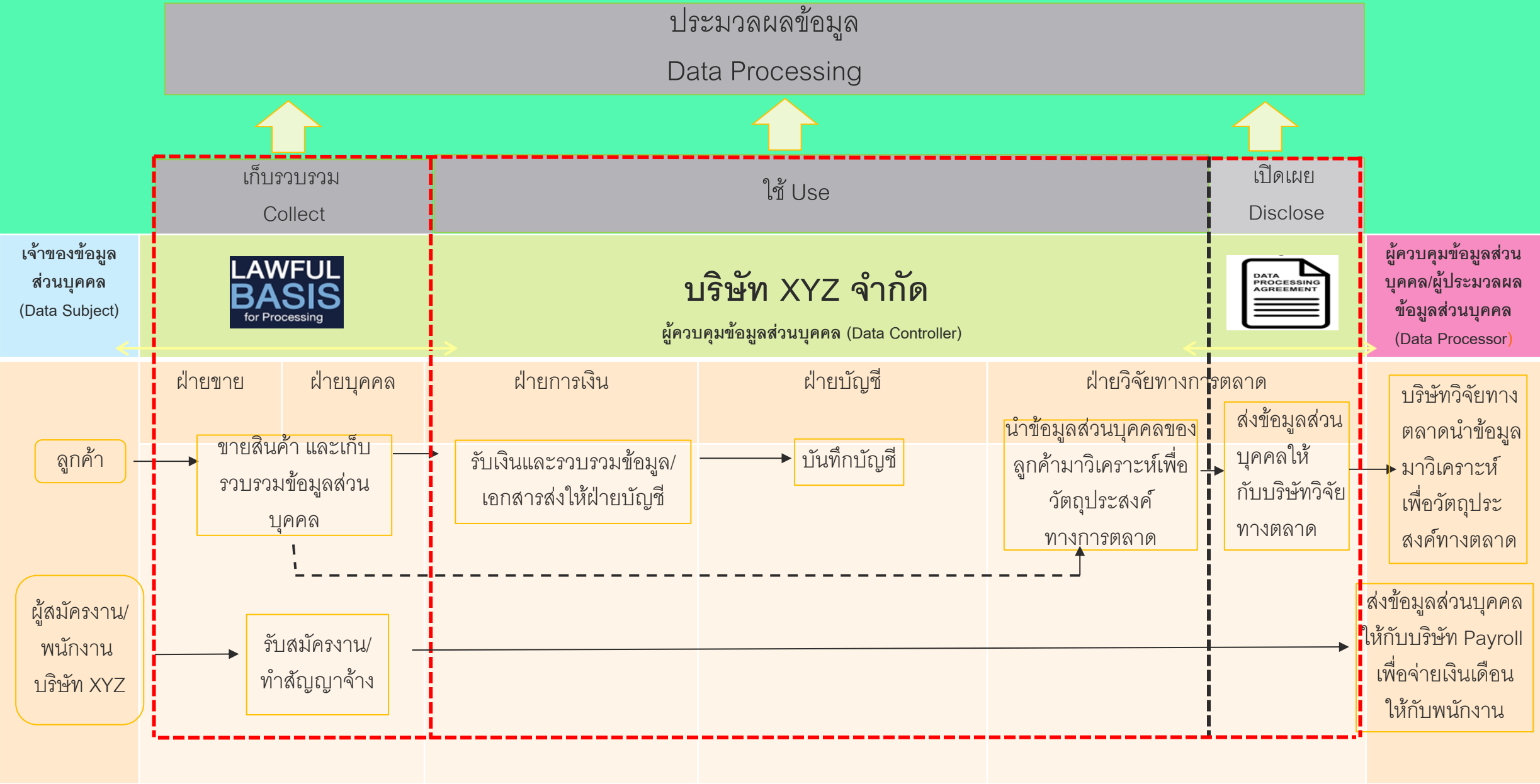
Data Protection Officer

“DPO”

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Data Subject

เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย (ประมวลผลข้อมูล)



8.หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

- จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- มีระบบตรวจสอบการลบ/ทำลายข้อมูล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก็บรักษา
- แจ้งเหตุละเมิดแก่สำนักงานภายใน 72 ชม.
- ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
- บันทึกรายการเมื่อมีการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- แต่งตั้งตัวแทนในราชอาณาจักร (กรณีอยู่ที่ต่างประเทศ)

หน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

- ดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
- จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

- ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับหรือได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ในกรณีดังนี้

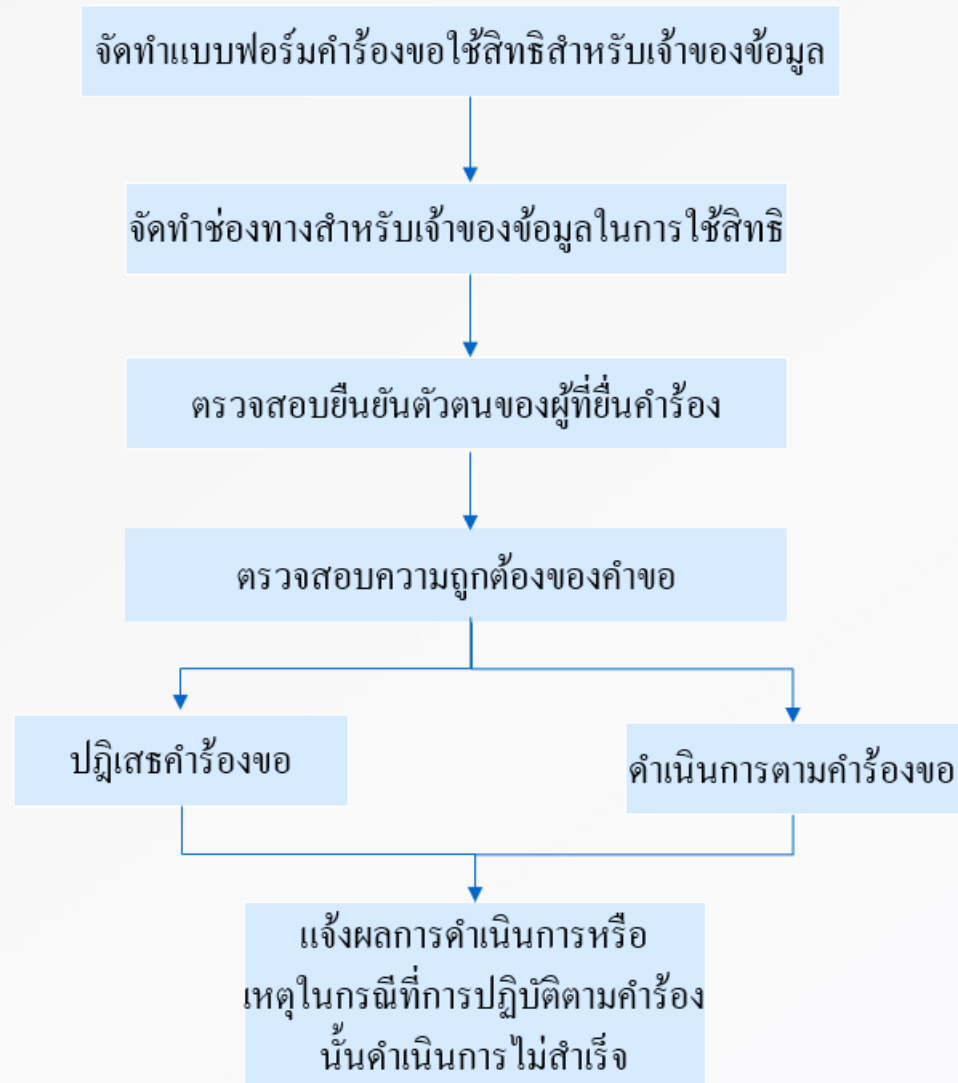
1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐ
2. มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ำเสมอโดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก
3. กิจกรรมหลักเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive personal data)

หมายเหตุ: ในกิจการหรือธุรกิจเดียวกันผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. สิทธิได้รับแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be informed)
2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
3. สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to erasure/right to be forgotten)
6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restrict processing)
7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification)
8. สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนในการปฏิบัติตาม PDPA ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล



ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ

คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง

ชื่อ:

ที่อยู่:

เบอร์ติดต่อ:

Email:

ผู้ยื่นคำร้องเป็น

☐ เจ้าของข้อมูล

☐ ตัวแทนของเจ้าของข้อมูล

รายละเอียดเจ้าของข้อมูล (เฉพาะในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล)

ชื่อ:

ที่อยู่:

เบอร์ติดต่อ:

Email:

เอกสารประกอบคำร้องขอ

ผู้ยื่นคำร้องได้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อการตรวจสอบตัวตนของเจ้าของข้อมูลและผู้ยื่นคำร้อง (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล) รวมถึงอำนาจในการยื่นคำร้องขอฉบับนี้ เพื่อให้ บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด (“บริษัท”) สามารถดำเนินการตามสิทธิที่ร้องขอได้อย่างถูกต้อง

เอกสารพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของข้อมูลและผู้ยื่นคำร้อง

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย)

☐ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

☐ อื่น ๆ เช่น สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ในกรณีที่ไม่สามารถให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางได้)

เอกสารพิสูจน์อำนาจดำเนินการแทน (เฉพาะในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล)

☐ หนังสือมอบอำนาจที่เจ้าของข้อมูลให้อำนาจผู้ยื่นคำร้องดำเนินการติดต่อร้องขอใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูลตามคำร้องขอฉบับนี้ ซึ่งลงนามโดยเจ้าของข้อมูลและผู้ยื่นคำร้อง และลงวันที่ก่อนวันที่ยื่นคำร้องขอฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้องตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร หากข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องของดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้อง

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ

- ☐ เจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือพนักงานของลูกค้าของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อบริษัทลูกค้า)
- ☐ เจ้าของข้อมูลเป็นผู้จัดหาสินค้า ผู้ค้า ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือพนักงานของจัดหาสินค้า ผู้ค้า ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อบริษัทผู้จัดหาสินค้า ผู้ค้า ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการ)
- ☐ เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อตำแหน่งงานของเจ้าของข้อมูลในบริษัทฯ)
- ☐ เจ้าของข้อมูลเป็นสมัครงานเพื่อตำแหน่งงานที่บริษัทฯ (โปรดระบุชื่อตำแหน่งงานที่เจ้าของข้อมูลสมัครกับบริษัทฯ)
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะประสงค์จะใช้

- ☐ สิทธิในการถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้
- ☐ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- ☐ สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเรา หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น หากกระทำได้ในทางเทคนิค ท่านมีสิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของบนฐานความยินยอม หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
- ☐ สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานอันเป็นกรณีโดยเฉพาะของท่าน โดยท่านมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรงดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิดังกล่าวหาก (ก) บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ (ข) บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการศึกษาวิจทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
- ☐ สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ แต่ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด เราจะพิจารณาคำขออย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ☐ สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านสามารถร้องขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี ได้แก่ (ก) หากท่านกำลังโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลของท่าน (ข) หากการประมวลผลข้อมูลของท่านผิดกฎหมาย แต่ท่านร้องขอให้ระงับการประมวลผลแทนการลบข้อมูลส่วนบุคคล (ค) หากข้อมูลของท่านไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่ท่านร้องขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อก่อตั้งปฏิบัติตาม หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (ง) หากบริษัทฯ ร้องขอข้อมูลของท่านในการประเมินคำขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน
- ☐ สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูล: ในกรณีที่ท่านพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ

ลำดับที่	ข้อมูลส่วนบุคคล	การดำเนินการที่ร้องขอ
1.		
2.		

กรุณาชี้แจงเหตุผลประกอบในการร้องขอข้างต้น พร้อมทั้งเอกสาร ข้อมูล และหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตอบสนองต่อคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้องต่อไป

.....

.....

.....

ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบว่า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (1) ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว
- (2) คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บริษัทฯ หรือเจ้าของข้อมูลไม่มีสิทธิตามที่ร้องขอ เป็นต้น
- (3) คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ มีเนื้อหาเดียวกันซ้ำซ้อนกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- (4) บริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้ในหัวข้อ "[สิทธิของท่าน]" ในเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งปรากฏที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.starbucks.co.th/online-policies/privacy-notice/>

ทั้งนี้ โดยปกติบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ตามหากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ คำร้องขอที่ซ้ำซ้อนเกินสมควร บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสมควร

เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลในการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าของข้อมูลทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของผู้ยื่นคำร้องมีความซับซ้อน หรือมีการยื่นคำขอหลายคำขอ โดยในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องและคอยรายงานความคืบหน้าให้ทราบ

การรับทราบและยินยอม

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและ/หรือผู้ยื่นคำร้องซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมได้จากคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลฉบับนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("**พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**") เท่านั้น โดยข้อมูลในคำร้องขอใช้สิทธิฉบับนี้ อาจถูกเปิดเผยไปยังบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลเสร็จสิ้น หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุด ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ผู้ยื่นคำร้องได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของคำร้องขอฉบับนี้อย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง ผู้ยื่นคำร้องเข้าใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอำนาจและตัวตนของผู้ยื่นคำร้องและเจ้าของข้อมูลนั้นเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องให้ข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ยื่นคำร้อง และบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้องเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ลงนาม ผู้ยื่นคำร้อง
(.....)

หมายเหตุ: กรุณาส่งแบบคำร้องขอที่ได้กรอกข้อมูลโดยครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดในบริษัทฯ ที่ หากท่านมีปัญหาก็หรือข้อสงสัยประการใดในการกรอกแบบคำขอ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่ customercomment@coffee-concepts.co.th หรือทางโทรศัพท์ที่ 02-339-0996

10. ความรับผิดชอบและบทลงโทษ

➤ ความรับผิดชอบทางแพ่ง

- ผู้กระทำความผิดข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม
- ศาลมีอำนาจสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง

➤ โทษอาญา

- กำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้สำหรับความผิดร้ายแรง เช่น การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดยมิชอบ ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วนำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่นโดยมิชอบ
- ระวัง โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
- ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นอาจต้องร่วมรับผิดชอบในความผิดอาญาที่เกิดขึ้น

➤ โทษทางปกครอง

- กำหนดโทษปรับทางปกครองสำหรับการกระทำความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่แต่งตั้ง DPO เป็นต้น
- โทษปรับทางปกครอง สูงสุด 5,000,000 บาท

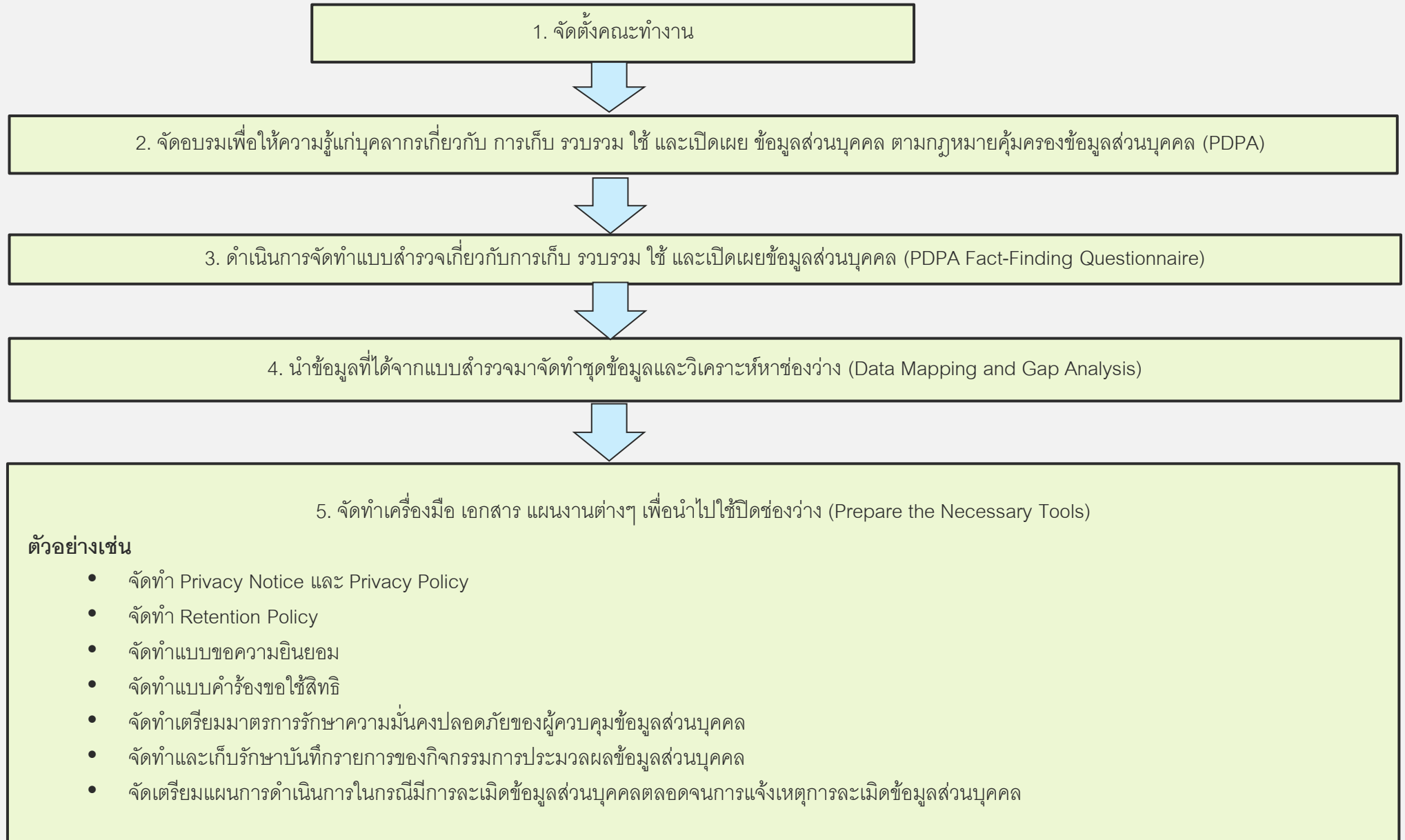
######

การจัดเตรียมกระบวนการทำงานและวาง ระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

(PDPA Implementation and Compliance Control)



ขั้นตอนดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)



1. จัดตั้งคณะกรรมการ

- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาและคำศัพท์เฉพาะทางจำนวนมาก อาทิ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เป็นต้น
- การจัดอบรมให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรตั้งแต่เริ่มต้นอาจเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้ยากและใช้ทรัพยากรจำนวนมาก
- ก่อนการจัดอบรมในวงกว้าง จึงควรมีการคัดเลือกและแต่งตั้ง**ทีมงานหลัก**ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ PDPA ขององค์กรที่ทีมงานดังกล่าวควรประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer - DPO)
 2. เจ้าหน้าที่จากฝ่ายกฎหมาย
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที หรือ ฝ่ายดิจิทัล
 4. ผู้บริหารที่มีอำนาจในการออกนโยบายหรือตัวแทนจากฝ่ายกำกับดูแล
 5. ตัวแทนจากฝ่ายที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Champion) นอกจากบุคลากรหลักทั้ง 4 ข้อด้านบนแล้วทีมงานควรมีการประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินงาน เพื่อขอตัวแทนจากแต่ละฝ่ายในการทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนประสานงานในด้านต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วฝ่ายที่มีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลมักประกอบด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์/บริการหลังการขาย/Call Center ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล (E-Commerce)

2. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นบุคลากรเกี่ยวกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หลังจากการ Setup ทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการให้ความรู้เกี่ยวกับ **พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** เพื่อให้ทีมงานทั้งหมดสามารถเข้าใจถึงหลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ชื่อเฉพาะต่าง ๆ ที่ปรากฏในกฎหมาย, การแยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลออกจากข้อมูลทั่วไป, การใช้ข้อยกเว้นของกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล, การแยกแยะระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล และเจ้าของข้อมูล เป็นต้น

3. ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Fact-Finding Questionnaire)

วิธีการในการสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ภายในองค์กรนั้นควรเริ่มจากการส่งแบบสำรวจเพื่อให้กรอกข้อมูล โดย
การให้ Champion (ตัวแทน) จากฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้กรอกข้อมูลกิจกรรมของฝ่ายตนเองที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลลง
ในแบบสำรวจและบันทึกในรูปแบบของ ROPA (Record of Processing Activity) จะทำให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี
บันทึก ROPA ของฝ่ายตนเอง จากนั้นนำข้อมูลมารวมกันเพื่อจัดทำเป็น ROPA ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ DPO
สามารถมองเห็นภาพรวมของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งองค์กรได้
ตัวอย่าง

[Coffee Concepts - Record of Processing Activities_07.11.2025.xlsb](#)

4. นำข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจมาจัดทำชุดข้อมูลและวิเคราะห์หาช่องว่าง (Data Mapping and Gap Analysis)

[FINAL VERSION_Coffee Concepts Retail - List of Key Issues and Recommendations_TG 17 October 2025 \(Redline Ver\).pdf](#)

17. PRD Department

Key Obligations	Findings	Recommendations
1. Data Minimization	In carrying out certain Processing activities, PRD Department collects copies of Thai ID cards which may contain Special Categories of Personal Data (i.e. religion and/or blood type). However, PRD Department does not have purposes to Process such data. Note that PDPA only permits the collection of Personal Data to the extent necessary for the Data Controller's lawful purpose.	As PRD Department does not have any specific purpose to Process data pertaining to religion and blood type, PRD Department to consider taking any of the following actions: - Require Data Subject to redact, conceal or remove said Special Categories of Personal Data from the copy of Thai ID Card before submitting it to the PRD Department; or - If redacting, concealing or deleting the Special Categories of Personal Data on the copy of Thai ID Card is not feasible or impractical, PRD Department may choose to accept the risk of collecting the full copy of ID Card. In this case, PRD Department must ensure that such Special Categories of Personal Data will not be Processed nor disclosed to any third parties. It is recommended that the PRD Department keeps records of the actions taken as evidence in case of inquiries or complaints.

4. Notification Requirement	• PRD Department's ROPA indicates that it does notify Data Subjects of the Privacy Notice.	• While <u>Privacy Notice</u> is provided to Data Subjects, PRD Department must nevertheless ensure that any new Processing activities carried out by PRD Department, or any change to the existing Processing activities, must be reflected in the Privacy Notice; and the updated Privacy Notice must be given to the Data Subjects.
------------------------------------	--	--

5. จัดทำเครื่องมือ เอกสาร กำหนดกระบวนการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ปิดช่องว่าง (Prepare the Necessary Tools)

จัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy Notice นั้นคือการประกาศให้เจ้าของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นลูกค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้องใด ๆ ก็ตามที่องค์กรได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นต้องประกาศในที่ ๆ เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย มีความชัดเจนในภาษา และครอบคลุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร โดยเนื้อหาที่ควรระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวมีดังนี้

- วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและฐานกฎหมายที่รองรับ
- ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
- แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
- ระยะเวลาในการจัดเก็บ
- การส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกและการส่งต่อไปยังต่างประเทศ
- มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- ช่องทางการติดต่อ

ตัวอย่างข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)



Privacy Notice

<https://www.starbucks.co.th/th/online-policies/privacy-notice/>

Employee Privacy

<https://www.starbucks.co.th/th/employee-privacy-notice/>

จัดเตรียมระบบและกระบวนการในการจัดเก็บคำยินยอม (Consent)

สิ่งต่อมาที่ต้องวางแผนในการดำเนินการคือการจัดทำคำยินยอมหรือ Consent โดยในกรณีที่เรทำการตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากองค์กรและตรวจสอบฐานกฎหมายแล้วพบว่าบางกิจกรรมที่จำเป็นต้องขอคำยินยอม เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด , การใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการ, การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อมูลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีการขอคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนโดยอาจเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งโดยส่วนมากจะสอดคล้องกับช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ในหน้าสมัครสมาชิกเว็บไซต์มักมีช่องให้คำยินยอมในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารแยกออกจากเงื่อนไขการใช้บริการและการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ตรงนี้เองคือ Consent

โดยสิ่งที่องค์กรต้องดำเนินการคือการจัดเตรียมช่องทางในการขอคำยินยอมและจัดเก็บคำยินยอมเพื่อเป็นหลักฐาน อีกทั้งองค์กรจำเป็นต้องมีวิธีการในการแยกแยะระหว่างเจ้าของข้อมูลที่ให้คำยินยอมและไม่ให้คำยินยอมเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับคำยินยอม

หนังสือยินยอม

ทำที่ [ที่อยู่]
วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....
อายุ.....ปี อยู่ที่ เลขที่.....ซอย.....แขวง/ตำบล.....
.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
ในฐานะพนักงานของ บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในตำแหน่ง.....ฝ่าย/แผนก.....รหัสพนักงาน.....
(ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้าพเจ้า” หรือ “พนักงาน”) รับทราบว่าในระหว่างการจ้างงานของข้าพเจ้ากับบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ของข้าพเจ้า และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง และตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของพนักงาน (Employee Privacy Notice) ซึ่งแนบท้ายของหนังสือยินยอมฉบับนี้

ข้อมูลซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย	วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลของพนักงาน และ/หรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานเกี่ยวกับสุขภาพหรือความพิการ (หากมี)	เพื่อให้บริษัทฯ จัดหาประกันสุขภาพให้แก่พนักงาน และ/หรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานและการจัดการสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวกับสุขภาพและการลาป่วยของพนักงาน
ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของพนักงาน (ถ้ามี)	(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้เช่าสถานที่ซึ่งสาขาของบริษัทฯ นั้นตั้งอยู่ เช่น สนามบิน และโรงพยาบาล หรือ (2) ในกรณีที่มีการสอบสวนที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นบันทึกภายในของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนดังกล่าว

- ☐ **ข้าพเจ้ายินยอม** (และข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกรณีที่ควรได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว) ให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในตารางนั้น และตามเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Employee Privacy Notice) ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจแล้วโดยตลอด
- ☐ **ข้าพเจ้าไม่ยินยอม** ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในตารางนั้น

จัดเตรียมระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Rights)

นอกจากการขอคำยินยอมแล้ว สิ่งที่ยังคงจำเป็นต้องจัดเตรียมต่อมาคือการจัดทำกระบวนการในการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยอาจเป็นช่องทางการติดต่อหรือแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ที่ให้เจ้าของข้อมูลแสดงความรู้สึกตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด และมีกระบวนการในการส่งต่อคำร้องขอดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ตอบสนองต่อคำร้องขอเจ้าของข้อมูล

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ

คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง

ชื่อ:

ที่อยู่:

เบอร์ติดต่อ:

Email:

ผู้ยื่นคำร้องเป็น

☐ เจ้าของข้อมูล

☐ ตัวแทนของเจ้าของข้อมูล

รายละเอียดเจ้าของข้อมูล (เฉพาะในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล)

ชื่อ:

ที่อยู่:

เบอร์ติดต่อ:

Email:

เอกสารประกอบคำร้องขอ

ผู้ยื่นคำร้องได้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อการตรวจสอบตัวตนของเจ้าของข้อมูลและผู้ยื่นคำร้อง (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล) รวมถึงอำนาจในการยื่นคำร้องของฉบับนี้ เพื่อให้ บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์รีเทล จำกัด (“บริษัท”) สามารถดำเนินการตามสิทธิที่ร้องขอได้อย่างถูกต้อง

เอกสารพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของข้อมูลและผู้ยื่นคำร้อง

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย)

☐ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

☐ อื่น ๆ เช่น สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ในกรณีที่ไม่สามารถให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางได้)

เอกสารพิสูจน์อำนาจดำเนินการแทน (เฉพาะในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล)

☐ หนังสือมอบอำนาจที่เจ้าของข้อมูลให้อำนาจผู้ยื่นคำร้องดำเนินการติดต่อร้องขอใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูลตามคำร้องขอฉบับนี้ ซึ่งลงนามโดยเจ้าของข้อมูลและผู้ยื่นคำร้อง และลงวันที่ก่อนวันที่ยื่นคำร้องของฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้องตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร หากข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องของดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้อง

1

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ

☐ เจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือพนักงานของลูกค้าของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อบริษัทลูกค้า)

☐ เจ้าของข้อมูลเป็นผู้จัดหาสินค้า ผู้ค้า ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือพนักงานของจัดหาสินค้า ผู้ค้า ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อบริษัทผู้จัดหาสินค้า ผู้ค้า ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการ)

☐ เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อตำแหน่งงานของเจ้าของข้อมูลในบริษัทฯ)

☐ เจ้าของข้อมูลเป็นสมัครงานเพื่อตำแหน่งงานที่บริษัทฯ (โปรดระบุชื่อตำแหน่งงานที่เจ้าของข้อมูลสมัครกับบริษัทฯ)

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่ประสงค์จะใช้

☐ สิทธิในการถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้

☐ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเรา หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น หากกระทำได้ในทางเทคนิค ท่านมีสิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของบนฐานความยินยอม หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

☐ สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานอันเป็นกรณีโดยเฉพาะของท่าน โดยท่านมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรงดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิดังกล่าวหาก (ก) บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ (ข) บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

☐ สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ แต่ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด เราจะพิจารณาคำขออย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2

35

- ☐ สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านสามารถร้องขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี ได้แก่ (ก) หากท่านกำลังโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลของท่าน (ข) หากการประมวลผลข้อมูลของท่านผิดกฎหมาย แต่ท่านร้องขอให้ระงับการประมวลผลแทนการลบข้อมูลส่วนบุคคล (ค) หากข้อมูลของท่านไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่ท่านร้องขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อข้อโต้แย้งข้อพิพาท หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (ง) หากบริษัทฯ ร้องขอข้อมูลของท่านในการประเมินค่าข้อคิดด้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน
- ☐ สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูล: ในกรณีที่ท่านพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ

ลำดับที่	ข้อมูลส่วนบุคคล	การดำเนินการที่ร้องขอ
1.		
2.		

กรุณาชี้แจงเหตุผลประกอบในการร้องขอข้างต้น พร้อมทั้งเอกสาร ข้อมูล และหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตอบสนองต่อคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้องต่อไป

.....
.....
.....

ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบว่า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (1) ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว
- (2) คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บริษัทฯ หรือเจ้าของข้อมูลไม่มีสิทธิตามที่ร้องขอ เป็นต้น
- (3) คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ มีเนื้อหาเดียวกันซ้ำซ้อนกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- (4) บริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้ในหัวข้อ ["สิทธิของท่าน"] ในเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งปรากฏที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.starbucks.co.th/online-policies/privacy-notice/>

ทั้งนี้ โดยปกติบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ตามหากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ คำร้องขอที่ซ้ำซ้อนเกินสมควร บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสมควร

เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลในการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าของข้อมูลทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของผู้ยื่นคำร้องมีความซับซ้อน หรือมีการยื่นคำขอหลายคำขอ โดยในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องและคอยรายงานความคืบหน้าให้ทราบ

การรับทราบและยินยอม

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและ/หรือผู้ยื่นคำร้องซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมได้จากคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลฉบับนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“**พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**”) เท่านั้น โดยข้อมูลในคำร้องขอใช้สิทธิฉบับนี้ อาจถูกเปิดเผยไปยังบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลเสร็จสิ้น หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุดในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ผู้ยื่นคำร้องได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของคำร้องขอฉบับนี้อย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง ผู้ยื่นคำร้องเข้าใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอำนาจและตัวตนของผู้ยื่นคำร้องและเจ้าของข้อมูลนั้นเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องให้ข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ยื่นคำร้อง และบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้องเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการตาม สิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ลงนาม ผู้ยื่นคำร้อง
(.....)

หมายเหตุ: กรุณาส่งแบบคำร้องขอที่ได้กรอกข้อมูลโดยครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดให้บริษัทฯ ที่ หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดในการกรอกแบบคำขอ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่ customercomment@coffee-concepts.co.th หรือทางโทรศัพท์ที่ 02-339-0996

จัดเตรียมข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)

เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนนั้นอาจมีความจำเป็นต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท Outsource, ผู้ให้บริการที่รับฝากข้อมูล, คู่ค้าต่าง ๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารที่เรียกว่า ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Processing Agreement โดยเอกสารดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับเอกสารรักษาความลับหรือ Non-disclosure agreement (NDA) แต่เน้นไปที่การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยควรมีเนื้อหาอย่างน้อยดังนี้

- วัตถุประสงค์ในการส่งต่อข้อมูล
- ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งต่อ
- เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูล
- ระยะเวลาในการเก็บรักษา
- มาตรฐานความปลอดภัย
- ความรับผิดชอบหากเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล****

ซึ่งข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควรถูกใส่ไว้เป็นกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ ก็ตามที่มีบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก และให้หน่วยงานภายนอกดังกล่าวลงนามในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

*ในบางกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกันทั้งสองฝ่าย หรือมีการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกัน ข้อตกลงที่ใช้อาจเป็นข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ Data Sharing Agreement แทนโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลทั้งคู่ ต่างจากข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ประมวลผล



กล้องวงจรปิด
กำลังทำงาน

ผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด

โทร: [CCR to add.]

Email: [CCR to add.]

วัตถุประสงค์



ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 30 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราสำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

[CCR to add a QR code linking to privacy notice on its web page.]

การติดกล้องวงจรปิดกับกฎหมาย PDPA

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพบุคคล ซึ่งเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล”
ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หลักการสำคัญในการติดกล้องวงจรปิดตาม PDPA

- 1 มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และชอบด้วยกฎหมาย**

 เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันทรัพย์สินเสียหาย หรือดูแลความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า
- 2 แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ**

 พื้นที่ที่มีการบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด
 CCTV in Operation
 ติดป้ายให้เห็นอย่างชัดเจน บอกวัตถุประสงค์และข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล
- 3 เก็บเท่าที่จำเป็น**

 เก็บรักษาไว้เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ ไม่เก็บไว้นานเกินไป
- 4 รักษาความปลอดภัยของข้อมูล**

 กำหนดสิทธิการเข้าถึง จำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
- 5 ไม่ใช้ข้อมูลเกินวัตถุประสงค์**

 ไม่นำภาพไปใช้ในเรื่องอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้

ใครเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” ?



ผู้ติดตั้ง/เจ้าของสถานที่ที่เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการใช้กล้องวงจรปิด ถือเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller)



หากว่าจ้างบุคคล/บริษัท มาติดตั้งหรือดูแลระบบ ทำหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล ถือเป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor)

การติดกล้องวงจรปิดที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย PDPA (มาตรา 4)

กรณีต่อไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของ PDPA แต่ยังคงเคารพสิทธิและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


 ใช้เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ


 ใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา


 ใช้ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล


 ใช้ตามกฎหมายอื่นโดยเฉพาะที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ


 บุคคลธรรมดาเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคลหรือในครัวเรือนที่ไม่ใช่เพื่อการค้า/วิชาชีพ

หมายเหตุ: กิจกรรมทางธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ บริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ ไม่เข้าข่ายยกเว้น ต้องปฏิบัติตาม PDPA

ควรทำ (Do's)

- ✓ ติดตั้งกล้องในจุดที่จำเป็นเท่านั้น
- ✓ แจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูลติดต่อให้ชัดเจน
- ✓ ดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- ✓ กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาที่เหมาะสม
- ✓ ทบทวนและปรับปรุงมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

ไม่ควรทำ (Don'ts)

- ✗ ติดตั้งกล้องในห้องน้ำ/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือพื้นที่ที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว
- ✗ ไม่แจ้งให้ทราบ หรือปิดบังการติดตั้ง
- ✗ เปิดเผยภาพให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ✗ เก็บภาพไว้นานเกินความจำเป็น

ตัวอย่างการติดตั้งที่เหมาะสม


 หน้าร้าน/ทางเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัย


 ลานจอดรถ ป้องกันทรัพย์สินเสียหาย


 คลังสินค้า ควบคุมการเข้า-ออก


 จุดชำระเงิน ตรวจสอบการทุจริต

การตอบสนองต่อคำขอของเจ้าของข้อมูล



- ✓ รับคำขอและตรวจสอบตัวตน
- ✓ ตรวจสอบว่าข้อมูลยังมีอยู่หรือไม่
- ✓ ให้ข้อมูล/ลบข้อมูลตามสิทธิ (ภายใน 30 วัน)
- ✓ บันทึกการดำเนินการทุกครั้ง

⚠ การติดกล้องวงจรปิด ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แต่ต้องทำให้ถูกต้อง โปร่งใส เคารพสิทธิ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ❤

กรณีลูกค้าเรียกร้องข้อมูล ร้านกาแฟควรตอบอย่างไรภายใต้ PDPA



ลูกค้าทำกาแฟได้
เสียผ้าและหนังสือ

ผมขอคำเสียหาย
จากเหตุการณ์นี้ครับ

เราไม่ใช่
ฝ่ายผิดครับ

ต่อมาลูกค้าส่งหนังสือถึง DPO
ของร้าน เพื่อขอข้อมูล 2 รายการ

- 1 ขอแก้วกาแฟคืน
(อ้างว่ามี DNA ของตน
ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)
- 2 ขอภาพจากกล้องวงจรปิด
(CCTV) ในวันเกิดเหตุ

DPO ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า

1 คำขอรับคืนแก้วกาแฟ

แก้วกาแฟไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ร้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ภายใต้ PDPA

แม้ลูกค้าอ้างว่าบนแก้วมี DNA
ซึ่งเป็นข้อมูลชีวภาพของตน
แต่ร้านไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการ
เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือวิเคราะห์
ข้อมูล DNA หรือข้อมูลชีวภาพใด ๆ

แก้วดังกล่าวได้ถูกกำจัดทิ้ง
ตามกระบวนการจัดการการขยะแล้ว
ของร้านตามปกติก่อนที่จะได้รับคำร้อง

ดังนั้น ร้านไม่ได้ครอบครองหรือเก็บรักษา
แก้วดังกล่าวไว้ และไม่สามารถส่งมอบ
แก้วตามที่ร้องขอได้

สรุป : ไม่สามารถส่งมอบแก้วกาแฟได้
เนื่องจากแก้วไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล และร้านไม่มีแก้วอยู่แล้ว

2 คำขอเข้าถึงภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

ภาพ CCTV ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

ร้านมีนโยบายเก็บภาพ CCTV
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
เช่น เก็บไว้ 30 วัน แล้วลบอัตโนมัติ

ภาพในวันและเวลาที่ลูกค้าร้องขอ
ได้ถูกลบตามรอบการเก็บรักษาข้อมูล
ก่อนวันที่ร้านได้รับคำร้อง

ร้านไม่ได้ลบข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามคำขอ
แต่เป็นการลบตามกระบวนการปกติและ
นโยบายการจัดการข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สรุป : ไม่สามารถจัดส่งหรือเปิดเผยภาพ CCTV ได้
เนื่องจากร้านไม่มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความครอบครองแล้ว

สรุป

1 แก้วกาแฟ

- ✓ ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านเก็บหรือประมวลผล
- ✓ ร้านไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บหรือใช้ข้อมูล DNA
- ✓ แก้วถูกกำจัดตามกระบวนการปกติก่อนได้รับคำร้อง

→ ไม่สามารถส่งมอบแก้วได้

PDPA

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ใช่การกำหนดให้ต้องเก็บ
หรือส่งมอบวัตถุ

2 ภาพ CCTV

- ✓ ภาพ CCTV เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
- ✓ ภาพถูกลบตามรอบการเก็บรักษาก่อนได้รับคำร้อง
- ✓ ร้านไม่มีข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้ว

→ ไม่สามารถจัดส่งภาพ CCTV ได้

แนวทางที่ร้านปฏิบัติ

- มีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่ชัดเจน เช่น CCTV เก็บ 30 วัน
- ปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- บันทึกวันที่เกิดเหตุ วันที่ลบข้อมูล และวันที่ได้รับคำร้อง
- หากเกิดข้อพิพาท ให้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายกฎหมาย

หมายเหตุ

หากร้านยังเก็บข้อมูลหรือวัตถุดังกล่าวอยู่ในวันที่ได้รับคำร้อง
อาจต้องพิจารณาตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



วันที่เกิดเหตุ → ลบข้อมูล/ทิ้งแก้วตามปกติ → วันที่ได้รับคำร้องจากลูกค้า → วันที่ตอบกลับลูกค้า



ความสัมพันธ์ระหว่าง ร้านค้า กับ ห้าง ในมุมมอง PDPA

กระบวนการสะสมและใช้คะแนนของห้าง

ลูกค้าสะสมคะแนน
ของห้างที่ร้านค้าได้
อย่างปลอดภัย
ข้อมูลเป็นความลับ
ตาม PDPA




1 ห้างสรรพสินค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ห้างเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลสมาชิก

- ✓ การสมัครสมาชิก
- ✓ การเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
- ✓ การสะสมคะแนน
- ✓ การแลกคะแนน
- ✓ การบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิกอยู่ภายใต้การควบคุมและการประมวลผลของห้างเท่านั้น

2 ร้านค้าไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และไม่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) สำหรับข้อมูลสมาชิกของห้าง

- ✗ ร้านค้าไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์หรือวิธีการใช้ข้อมูลสมาชิก
- ✗ ร้านค้าไม่ได้เก็บข้อมูลสมาชิกของห้าง
- ✗ ร้านค้าไม่ได้เข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกของห้าง
- ✗ ร้านค้าไม่ได้ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของห้าง
- ✗ ร้านค้าไม่มีสิทธิ์ใช้ เปิดเผย หรือจัดการข้อมูลสมาชิก

ดังนั้น ร้านค้าไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลสำหรับข้อมูลสมาชิกของห้างสรรพสินค้า

3 บทบาทของร้านค้า : ผู้ช่วยอำนวยความสะดวก (Facilitator)

แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสามารถสะสมคะแนนได้

แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ช่วยลูกค้าใช้เครื่องอ่านบัตรเพื่อแลกคะแนน

✓ ความเสี่ยงด้าน PDPA ของร้านค้าอยู่ในระดับต่ำ

- ✓ ไม่บันทึกเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าไว้เอง
- ✓ ไม่ถ่ายภาพหรือเก็บข้อมูลสมาชิก
- ✓ ไม่เก็บสำเนาบัตรสมาชิก
- ✓ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิก

สรุป

ห้างสรรพสินค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) สำหรับข้อมูลสมาชิกและระบบสะสมคะแนน ร้านค้าไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) สำหรับข้อมูลสมาชิกของห้าง เนื่องจากร้านค้าไม่มีสิทธิ์เข้าถึง จัดเก็บ ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ร้านค้าเพียงทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบสมาชิกของห้างเท่านั้น

! **หมายเหตุ**
หากในทางปฏิบัติร้านค้าได้รับข้อมูลสมาชิกจากห้าง หรือมีการใช้ระบบ/เครื่อง POS ของร้านเชื่อมต่อกับระบบสมาชิกของห้าง จนร้านสามารถเห็นหรือจัดการข้อมูลสมาชิกได้ สถานะทางกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ จึงควรตรวจสอบกระบวนการทำงานจริงประกอบด้วย

หากร้านค้าเข้าถึงหรือจัดการข้อมูลสมาชิก

➔

อาจเป็นผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย PDPA

ตรวจสอบกระบวนการทำงานจริงอย่างรอบคอบเสมอครับ



THANK YOU

Tonnie Thomsen
tonnie@contoso.com
www.contoso.com